Atomic — Documents juridiques

Abstract Machines SAS

3 novembre 2026

Sommaire

Conditions générales de service et de vente **1**

Confidentialité et cookies **3**

Accord de traitement des données clients **4**

Les conditions de service s'appliquent à l'offre Atomic acceptée. L'accord de traitement s'applique après acceptation avec sa fiche de traitement. La notice de confidentialité précise les traitements qu'elle couvre.

Conditions générales de service et de vente

Version · 3 novembre 2026

Conditions applicables aux professionnels et aux consommateurs.

Mentions légales

Atomic est édité par Abstract Machines SAS, capital de 1 000 €, 141 Quai de Valmy, 75010 Paris, France ; 952 033 033 RCS Paris ; SIRET 95203303300012 ; TVA FR71 952033033. Directeur de la publication : Drasko Draskovic. Contact, y compris les questions juridiques : info@absmach.eu.

Hébergeur du site : Cloudflare, Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, États-Unis ; +1 650 319 8930 ; cloudflare.com.

1. Contrat

Ces conditions s'appliquent lorsqu'elles sont acceptées avec une offre Atomic par un majeur ou un représentant habilité. L'offre précise les fonctionnalités, compatibilités, limites, prix, taxes, facturation, reconduction et résiliation. Elle est fournie avec ces conditions sur support durable. Une demande de renseignements ou d'accès anticipé ne crée pas à elle seule un abonnement payant. Le droit impératif prévaut.

2. Service

Atomic aide à générer, modifier et publier des applications dans le cadre de l'offre acceptée. Les fonctions futures ne sont incluses qu'à leur disponibilité. Aucun modèle, taux de disponibilité ou délai d'assistance particulier n'est garanti sans accord. Protégez votre compte et vérifiez le code, les permissions et résultats : l'IA peut se tromper. Ces précautions ne suppriment pas nos obligations légales.

3. Paiement

Seuls les frais annoncés et acceptés s'appliquent. Les crédits éventuellement proposés mesurent l'usage selon les tarifs et règles d'expiration de l'offre, sans garantir une application terminée. Les

paiements supplémentaires et rechargements automatiques nécessitent le consentement applicable. La résiliation suit l'offre, sans limiter les droits légaux de rétractation, remboursement et résiliation gratuite en ligne.

4. Rétractation du consommateur

Le consommateur éligible dispose de 14 jours à compter de la conclusion du contrat de service à distance pour se rétracter sans motif, par déclaration non équivoque à notre adresse juridique ou postale, ou par la fonctionnalité de rétractation en ligne requise. Le remboursement intervient sous 14 jours après notification, par le même moyen de paiement sauf accord exprès différent sans frais.

Une exécution anticipée expressément demandée peut entraîner un paiement proportionné dans les conditions légales. Le début d'un abonnement continu ne supprime pas la rétractation. Toute exception pour exécution complète ou contenu numérique nécessite les consentement, reconnaissance et confirmation légaux distincts.

Formulaire facultatif de rétractation

À Abstract Machines SAS, à l'adresse postale ou juridique ci-dessus.
Je/nous me/nous rétracte/rétractons du contrat suivant : …
Commandé le : …
Nom(s) et adresse du/des consommateur(s) : …
Date : …
Signature (papier uniquement) : …

5. Garanties légales

Le consommateur bénéficie de la garantie légale de conformité numérique (Code de la consommation, L224-25-12 et suivants) pendant la fourniture continue, ou le délai légal de deux ans pour une fourniture ponctuelle, mises à jour nécessaires comprises. Contactez notre adresse juridique pour une mise en conformité gratuite et, selon les conditions légales, une réduction de prix ou résolution avec remboursement. Les droits applicables pour vices cachés restent acquis. L'encadré réglementaire de garantie correspondant à l'offre doit accompagner le contrat consommateur définitif.

6. Modifications

Des révisions datées et corrections éditoriales peuvent être publiées sans modifier automatiquement les contrats acceptés. Le service peut évoluer pour la loi, la sécurité, la compatibilité, la maintenance ou les fonctionnalités. Les changements substantiels nécessitent une information préalable raisonnable sur support durable et l'accord lorsqu'il est légalement requis. Les prix fixes/prépayés restent inchangés ; les augmentations futures permettent le préavis et la résiliation légaux.

Les protections légales relatives aux mises à jour restent acquises : absence de surcoût lorsqu'exigée, refus/désinstallation et résolution gratuite dans le délai applicable de 30 jours en cas d'incidence négative plus que mineure, avec remboursement légal. L'exception permettant de conserver un service inchangé et conforme reste applicable.

7. Contenus et utilisation

Vous conservez vos droits sur les contenus fournis et autorisez leur usage pour fournir le service. Les droits détenus et transférables sur les résultats générés vous sont accordés pour les utiliser, modifier et distribuer. Les résultats peuvent ne pas être uniques ou protégés ; les droits tiers et licences libres subsistent.

Sont interdits les contenus illicites, atteintes aux droits, fraudes, abus, logiciels malveillants, accès non autorisés et perturbations nuisibles. Respectez les conditions des modèles communiquées avant usage ; ne revendez pas les identifiants fournisseurs ou l'accès brut aux API. Vous répondez de vos applications, des informations et autorisations de leurs utilisateurs.

8. Données et fin de service

Voir Confidentialité et cookies. Le traitement de données pour votre compte nécessite l'accord de traitement complété. L'export du code exclut les données métier ; le retour à un ancien code ne les restaure pas. Récupération et suppression suivent les modalités convenues et la loi.

Le service peut être restreint proportionnellement pour impayé, manquement substantiel, usage illicite ou risque de sécurité, avec motifs et possibilité de remédier lorsque approprié ; des mesures urgentes peuvent être nécessaires. Une restriction peut être contestée à notre adresse juridique. La fin du service ne supprime pas les remboursements, droits sur les données ou autres recours légaux.

9. Responsabilité et litiges

Chaque partie répond de ses obligations selon la loi ; les droits impératifs des consommateurs et relatifs aux données sont préservés. Le droit français s'applique sans retirer les protections impératives du pays de résidence habituelle du consommateur. La compétence juridictionnelle suit la loi.

Réclamations : notre adresse juridique ou siège social. Après réclamation écrite préalable, le consommateur bénéficie du droit à une médiation gratuite de la consommation.

Confidentialité et cookies

Information relative au site · 3 novembre 2026

Traitement des informations du site et de l'accès anticipé.

1. Responsable et périmètre

Abstract Machines SAS, à l'adresse des mentions légales, est responsable des traitements du site et de l'accès anticipé décrits ici. Contact : privacy@absmach.eu. Les traitements des applications clientes nécessitent l'accord de traitement distinct et une information propre au produit avant leur début.

2. Données et finalités

Le formulaire recueille nom, courriel, idée, type/stade du projet et rôle ; le nom de société/projet est facultatif. Les champs requis permettent d'examiner votre demande et d'y répondre. N'incluez ni données personnelles de tiers ni secrets. Nous enregistrons aussi la date, la version du consentement et les paramètres de provenance de campagne. Hébergement et protection contre les abus traitent adresses IP, signaux du navigateur et métadonnées de requête.

- Examen de la candidature et courriels sur l'essai : votre consentement, sans abonnement à des publicités sans rapport.
- Étude limitée des besoins et sources de campagne, assistance et sécurité : nos intérêts légitimes à comprendre la demande et exploiter le service.
- Mesure facultative d'audience/publicité : votre consentement cookies distinct.
- Dossiers légaux et litiges : obligations légales ou intérêts légitimes à défendre des droits.

Le consentement peut être retiré sans affecter les traitements antérieurs licites. Nous ne vendons pas les candidatures et ne prenons pas, dans ce cadre, de décision exclusivement automatisée à effet juridique ou similaire significatif.

3. Destinataires et transferts

Les personnes habilitées et prestataires reçoivent les informations nécessaires : hébergement/sécurité, hébergement de la liste de diffusion, envoi des courriels et mesure facultative. Cloudflare fournit l'hébergement et Turnstile ; Google fournit la mesure facultative. Conseils et autorités peuvent recevoir des données lorsque nécessaire aux questions légales.

Des traitements peuvent avoir lieu hors EEE, notamment aux États-Unis. Les transferts nécessitent une décision d'adéquation applicable ou des garanties appropriées, telles que les clauses types eu-

ropéennes et mesures complémentaires nécessaires. Demandez les garanties applicables et leur copie à notre adresse de confidentialité.

Pour les applications clientes, les identités, missions, lieux et garanties de transfert des prestataires sont fournis de façon privée avec l'accord de traitement avant autorisation. Les schémas internes ne sont pas publics ; la confidentialité ne supprime pas les droits légaux d'information et d'audit.

4. Conservation et droits

Les candidatures sont conservées tant qu'elles sont nécessaires au programme demandé, sous réserve du retrait ou d'une demande d'effacement. Des preuves limitées de consentement/opposition et les informations nécessaires aux obligations légales ou litiges peuvent subsister pour ces finalités et durées applicables.

Vous pouvez demander accès, rectification, effacement, limitation et portabilité lorsque applicable ; vous opposer aux intérêts légitimes et à la prospection ; retirer votre consentement ; et donner les directives applicables après décès. Écrivez à notre contact confidentialité ou utilisez le lien de désinscription des courriels d'essai. Nous répondons dans les délais du RGPD, normalement un mois ; une prolongation justifiée de deux mois au maximum est expliquée pendant le premier mois. Vous pouvez saisir directement la CNIL ou une autre autorité compétente.

5. Cookies et stockage

Les **préférences cookies** en pied de page permettent d'accepter, refuser ou modifier la mesure facultative. L'audience mesure les visites et demandes abouties ; la publicité mesure les campagnes. Les deux sont désactivées par défaut. Google Tag Manager ne charge qu'après accord à une catégorie ; chaque balise doit respecter sa catégorie.

- Choix cookies : stockage local jusqu'à six mois, puis nouvelle demande.
- Thème : stockage local jusqu'à modification ou effacement.
- Position du menu documentaire : stockage de session, consommé à la navigation ou supprimé à la fin de session.
- Turnstile : signaux du navigateur contre les inscriptions abusives, chargé à la dernière étape ; toute durée de stockage supplémentaire reste à compléter.

Les démonstrations et textes non envoyés restent en mémoire et se réinitialisent au rechargement. Voir les informations de Google et Cloudflare.

Accord de traitement des données clients

Version · 3 novembre 2026

Pour les clients dont Atomic traite les données personnelles pour leur compte.

1. Périmètre et instructions

Cet accord s'applique après acceptation avec la fiche de traitement complétée. Le client est responsable de traitement ou sous-traitant habilité ; Abstract Machines SAS est sous-traitant ou sous-traitant ultérieur. Atomic traite les données uniquement sur instructions licites documentées pour le service convenu, transferts compris, sauf obligation du droit de l'Union ou d'un État membre. Il informe le client avant le traitement imposé, sauf interdiction du droit de l'Union ou d'un État membre, et signale immédiatement les instructions estimées illicites. Aucun usage indépendant, dont l'entraînement général de modèles, n'est autorisé par cet accord.

2. Sécurité et assistance

Atomic soumet les personnes habilitées à confidentialité et applique les mesures appropriées de l'article 32 du RGPD, décrites dans la fiche. Compte tenu du traitement et des informations disponibles, il aide aux droits des personnes, à la sécurité, aux violations, analyses d'impact et

consultations préalables selon les articles 28 et 32 à 36. Il avertit le client dans les meilleurs délais après connaissance d'une violation et fournit les informations disponibles, complétées à mesure.

3. Prestataires et transferts

L'autorisation écrite du client couvre le registre fourni avec la fiche. Tout ajout ou remplacement nécessite une information écrite préalable et une possibilité raisonnable d'opposition pour protection des données avant traitement. Une opposition justifiée non résolue empêche le traitement concerné ; le service affecté peut prendre fin selon le contrat et les droits au remboursement applicables.

Atomic impose par accord contraignant des obligations applicables équivalentes aux sous-traitants ultérieurs et reste responsable selon l'article 28(4). Les transferts hors EEE nécessitent un mécanisme valable du chapitre V, adapté aux rôles réels, avec évaluations et garanties nécessaires. Identités, lieux et modalités figurent dans la fiche.

4. Restitution, suppression et contrôle

En fin de service, Atomic restitue ou supprime les données au choix du client et supprime les copies restantes sauf obligation de conservation du droit de l'Union ou d'un État membre. La fiche précise récupération et sauvegardes ; les données conservées restent protégées et limitées. L'export du code seul ne restitue pas les données.

Atomic fournit les informations démontrant la conformité et permet les audits, y compris les inspections, du client ou auditeur mandaté, auxquels il contribue. Des modalités raisonnables de confidentialité, sécurité et organisation ne peuvent neutraliser les droits légaux. Les preuves peuvent être fournies en privé.

5. Fiche de traitement requise

Avant traitement, les parties complètent et acceptent une fiche précisant : parties et rôles ; service, objet, durée, nature et finalités ; données et personnes ; instructions et contacts ; sécurité réelle ; prestataires et transferts autorisés ; restitution, suppression et sauvegardes. Les données sensibles nécessitent un accord exprès et des garanties adaptées. La fiche convenue fait partie intégrante de cet accord. Contact : privacy@absmach.eu.